

TOP 6:

Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/1260 über die Abschöpfung und Einziehung von Vermögenswerten

Drucksache: 561/26

I. Zum Inhalt des Gesetzes

Das Gesetz soll der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/1260 über die Abschöpfung und Einziehung von Vermögenswerten dienen.

Ziel der Richtlinie ist die Vermögensabschöpfung, insbesondere auch bei grenzüberschreitenden Sachverhalten, weiter zu stärken, um organisierte und schwere Kriminalität zu bekämpfen. Dabei enthält die Richtlinie v.a. Regelungen zur Einrichtung und Tätigkeit von Vermögensabschöpfungsstellen sowie Vermögensverwaltungsstellen. Hierdurch sollen die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und der Informationsaustausch beim Aufspüren und bei der Ermittlung von Tatwerkzeugen, Erträgen oder Vermögensgegenständen gestärkt werden. Hiermit soll eine Sicherstellungs- oder Einziehungsentscheidung erleichtert werden und zugleich eine effiziente Verwaltung sichergestellter und eingezogener Vermögensgegenstände gewährleistet werden.

Zur Umsetzung dieser Vorgaben in nationales Recht sieht das Gesetz im Wesentlichen Folgendes vor:

- Artikel 2: Das Bundeskriminalamt soll weiterhin die Aufgabe der polizeilichen Vermögensabschöpfungsstellen wahrnehmen. Das Bundesamt für Justiz soll als justizielle Kontaktstelle im Netzwerk der Vermögensabschöpfungs- und Vermögensverwaltungsstellen die grenzüberschreitende Vermögensabschöpfung unterstützen.
- Artikel 3: Die Aufgaben der justiziellen Vermögensabschöpfungsstellen sollen den Staatsanwaltschaften der Länder zugewiesen werden. Diese sollen vor allem grenzüberschreitende Vermögenswerte vorläufig sicherstellen können.

- Artikel 4: Klarstellung, dass die von einer Sicherstellung betroffene Person eine Notveräußerung des Vermögensgegenstandes beantragen kann.
- Artikel 5: Schaffung der rechtshilferechtlichen Regelungen für den grenzüberschreitenden Informationsaustausch zwischen den Vermögensabschöpfungsstellen, das Ergreifen vorläufiger Sicherungsmaßnahmen in grenzüberschreitenden Fällen und die grenzüberschreitende Kommunikation zwischen den Vermögensverwaltungsstellen.
- Artikel 6, 7 und 8: Die Einführung von Rechtsgrundlagen für den Zugang zu Informationen für Vermögensabschöpfungsstellen zu Zwecken des Informationsaustausches mit Vermögensabschöpfungsstellen anderer Mitgliedstaaten der EU.

Damit diene das Gesetz auch der Erreichung der Zielvorgabe 16.4 der UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung, bis 2030 illegale Finanzströme deutlich zu verringern.

II. Zum Gang der Beratungen

Gegen den zugrundeliegenden Gesetzentwurf der Bundesregierung wurden durch den Bundesrat in seiner 1065. Sitzung am 8. Mai 2026 keine Einwendungen erhoben (BR-Drs. 178/26 (Beschluss)).

Der Deutsche Bundestag hat am 24. September 2026 den Gesetzentwurf in der Fassung der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz (BT-Drucksache 21/8159) angenommen. Der vom Ausschuss angenommene Änderungsantrag behebt eine rechtsförmliche Kollision zwischen bereits beschlossenen, vom Gesetzentwurf unabhängigen Änderungen des § 15 Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetzes (FinDAG). Inhaltliche Abweichungen sind damit nicht verbunden.

III. Empfehlung des Rechtsausschusses

Der **Rechtsausschuss** empfiehlt dem Bundesrat, dem Gesetz gemäß Artikel 108 Absatz 5 Satz 2 des Grundgesetzes zuzustimmen.